

(12) 사해행위취소 소송 제척기간 도과 등 사후관리 미흡

- 「국민행복기금 수탁채권 관리업무 요강」 제24조 제1항에 따르면, 채무관계인 소유 발견재산에 대하여는 가압류, 가처분 등의 보존 조치를 취하도록 되어 있고,
 - 채무관계인의 사해행위로 발견재산에 대하여 가처분을 한 경우에는 「민법」 제406조 제2항에 따라 사해행위취소 원인을 안 날¹⁾로부터 1년, 사해행위가 있는 날로부터 5년 이내에 소송을 제기하여야 하므로
 - 가처분 후에는 위 제척기간이 도과되지 않도록 신속하게 사해 행위취소 소송을 제기하여야 됨
- 그런데, ◆◆◆◆◆부에서는 국민행복기금 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△) 소유의 “◇◇◇도 ◇◇시 ◇◇동 △△△번지” 소재 대지(46.00㎡, 회수가능액 8.5백만 원)를,
 - 2010. 1. 6. 아들인 ○○○에게 증여한 사실을 확인하고, 2014. 10. 7. 해당 재산에 가처분(■■지법 ■■지원 △△△가단△△) 신청하여 2014. 10. 28. 가처분 결정되었으나,
 - 사해행위취소 소송을 위한 제척기간이 경과되도록 본안 소송을 제기하지 않아 강제집행을 통한 채권 회수를 못하게 되는 등,

1) (대법원 2003. 7. 11. 선고 2003다19435) 채권자가 채권자취소권의 요건을 안 날, 즉 채무자가 채권자를 해함을 알면서 사해행위를 하였다는 사실을 알게 된 날을 의미한다고 할 것이므로, 단순히 채무자가 재산의 처분행위를 하였다는 사실을 아는 것만으로는 부족하고, 그 법률행위가 채권자를 해하는 행위라는 것, 즉 그에 의하여 채권의 공동담보에 부족이 생기거나 이미 부족상태에 있는 공동담보가 한층 더 부족하게 되어 채권을 완전하게 만족시킬 수 없게 되었으며 나아가 채무자에게 사해의 의사가 있었다는 사실까지 알 것을 요함

- [표 6] 및 [별첨 6]과 같이, 국민행복기금 및 희망모아 채무자 5명에 대한 가처분재산 8건(회수가능액 66백만 원)에 대하여,

△ 사해행위취소 소송 제척기간이 도과되도록 그대로 두어 강제 집행 등을 통한 채권 회수 기회를 상실함

[표 6] 사해행위취소 소송 제척기간 도과 현황('16. 10월말 현재)

(단위 : 명, 백만 원)

회계 구분	채무자 수	원리금 잔액	가처분재산(건)	회수가능액	관리부점
-------	-------	--------	----------	-------	------

“기재 생략”

* 세부명세 [별첨 6] 참조

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆◆◆부장 및 ◆◆◆◆◆◆부장은 사해행위취소 소송 제척기간 도과로 채권 회수 기회를 상실하지 않도록 가처분 재산에 대한 사후관리를 철저히 하시고,
- 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 직원들에게 직무교육을 실시하시기 바람. (주의)